

Términos y Condiciones de uso de la web de SGP

Última actualización: 8 de setiembre de 2026

Estos Términos y Condiciones regulan el acceso y uso del sitio web, formularios, plataforma de licenciamiento, pasarela de pagos y demás servicios digitales ofrecidos por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay, en adelante “SGP”, “nosotros” o “la Entidad”.

Antes de enviar una solicitud, cargar documentación o efectuar un pago, el usuario deberá poder consultar y aceptar expresamente estos Términos mediante una casilla, botón u otra acción afirmativa claramente identificada. SGP podrá conservar constancia de la versión aceptada, fecha, hora y datos técnicos necesarios para acreditar la operación. La mera navegación por el sitio no supone la aceptación de estos Términos ni constituye consentimiento para tratamientos de datos que requieran una autorización específica.

1. Identificación de SGP

Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay - SGP

SGP es una asociación civil sin fines de lucro y una entidad de gestión colectiva de derechos de productores de fonogramas y videogramas. Su función comprende, conforme a sus estatutos, mandatos y convenios aplicables, el licenciamiento de los usos de repertorio que administra, la recaudación y la distribución correspondiente.

Domicilio: Juan XXIII casi Tte. 1ro. Dr. Vicente Oddone, Edificio Sky Park Torre 2, Piso 18, Asunción, Paraguay.

RUC: 80024663-2

Correo electrónico: administracionsgp@sgp.com.py

Teléfono: (0972) 113 556

SGP administra los derechos que le han sido confiados por productores fonográficos y otros titulares o entidades, de acuerdo con la legislación paraguaya de derecho de autor y derechos conexos, sus estatutos, reglamentos, mandatos, convenios y autorizaciones aplicables.

2. Objeto del sitio web

El sitio web permite, entre otras funcionalidades:

Solicitar licencias para la comunicación pública, retransmisión u otros usos autorizados de fonogramas, videogramas musicales o música grabada en locales permanentes.

Solicitar licencias para eventos ocasionales, temporales, especiales o de duración determinada.

Completar formularios, cargar información y documentación, enviar cotizaciones, generar solicitudes, realizar pagos y obtener comprobantes.

Gestionar solicitudes de productores fonográficos, sellos, representantes o titulares interesados en solicitar códigos ISRC, registrar datos, repertorios, fonogramas, documentación o iniciar vínculos con SGP.

Acceder a información institucional, normativa, tarifas, canales de contacto y materiales relacionados con la gestión colectiva.

3. Usuarios

Podrán utilizar las funciones transaccionales del sitio las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas debidamente representadas.

Quien actúe en nombre de una empresa, local, organizador de evento, productor fonográfico, sello, titular de derechos o tercero declara contar con autorización suficiente para obligarlo frente a SGP.

SGP podrá requerir documentación razonable y pertinente para verificar identidad, representación, datos comerciales, titularidad, mandato, repertorio o actividad, en la medida necesaria para tramitar la solicitud.

4. Licencias para locales permanentes

El usuario podrá solicitar y abonar desde la web licencias aplicables a locales, establecimientos comerciales, espacios abiertos al público o actividades permanentes donde se utilice música grabada, fonogramas, videogramas musicales u otros contenidos administrados por SGP.

La solicitud deberá contener información veraz y pertinente sobre el local, rubro, domicilio, dimensiones, capacidad, modalidad de uso de música, horarios, medios de reproducción y otros datos necesarios para calcular la tarifa y tramitar la licencia.

La licencia tendrá el alcance, plazo, valor de la licencia o tarifa, y condiciones indicadas en la cotización, comprobante, reglamento o documento emitido por SGP.

La licencia no transfiere propiedad intelectual ni autoriza usos distintos de los expresamente comprendidos. Tampoco reemplaza autorizaciones, permisos, habilitaciones municipales, tributarias, comerciales, de seguridad, espectáculos públicos ni otras autorizaciones exigidas por autoridades competentes.

5. Licencias para eventos ocasionales

El usuario podrá solicitar y abonar licencias para eventos ocasionales, temporales o específicos, informando, según corresponda para calcular el valor de la licencia o la tarifa, y tramitar la solicitud, organizador, lugar, fecha, horario, tipo de evento, capacidad, modalidad de música, venta y precio o costo de entradas por sector habilitado y demás datos pertinentes.

La licencia para evento ocasional se limita al evento, fecha, lugar, modalidad y alcance aprobados por SGP. Cualquier cambio relevante deberá ser comunicado previamente y podrá implicar revisión del valor de la licencia o tarifa, y la emisión de una nueva licencia.

El pago de una licencia para evento no exime al organizador de obtener otros permisos, habilitaciones o autorizaciones que correspondan.

6. Tarifas, cotizaciones y pagos

Las tarifas aplicables serán las vigentes conforme a los criterios de aplicación, reglamento de tarifas generales, valor de la licencia, aranceles o condiciones establecidos por SGP, según el tipo de uso, rubro, evento, capacidad, duración, modalidad, ubicación u otros factores pertinentes.

SGP podrá emitir cotizaciones, órdenes de pago, factura electrónica, recibos o comprobantes electrónicos. La licencia podrá quedar sujeta a confirmación de pago, validación de datos o aprobación administrativa, según el caso.

Los pagos realizados mediante pasarela serán autorizados y procesados por el proveedor de pagos correspondiente. El tiempo de acreditación en los sistemas de SGP dependerá del medio de pago, de las validaciones necesarias y de los plazos informados para cada operación. Las condiciones y la política de privacidad del proveedor se pondrán a disposición del usuario antes de que utilice su servicio; su aceptación, cuando proceda, se efectuará por el mecanismo habilitado por dicho proveedor. SGP podrá recibir información limitada de la operación para verificar y conciliar el pago, conforme a su Política de Privacidad.

El usuario es responsable de verificar los datos de la operación antes de confirmar el pago. La plataforma deberá ofrecer medios razonables para revisar y corregir errores antes de finalizar la transacción.

7. Reembolsos, anulaciones y errores

SGP podrá evaluar solicitudes de anulación, corrección o reembolso cuando exista pago duplicado, error material, rechazo posterior de la solicitud, imposibilidad de prestación imputable a SGP o variación sustancial entre lo solicitado y lo efectivamente autorizado.

No procederá reembolso cuando la licencia haya sido emitida y el uso autorizado haya ocurrido total o parcialmente, salvo disposición legal aplicable o decisión expresa de SGP.

Las solicitudes deberán realizarse por escrito a administracionsgp@sgp.com.py, adjuntando comprobante de pago, datos del solicitante, motivo y documentación respaldatoria.

Para operaciones alcanzadas por normas de defensa del consumidor o comercio electrónico, se respetarán los derechos irrenunciables que correspondan al usuario.

8. Obligaciones del usuario

El usuario se obliga a:

Proporcionar información verdadera, completa, actualizada y verificable.

No usar la plataforma para fines ilícitos, fraudulentos, engañosos o contrarios a derechos de terceros.

No cargar archivos con virus, código malicioso, contenido ilícito o información que no tenga derecho a proporcionar.

Pagar oportunamente las licencias, diferencias o regularizaciones que correspondan.

Usar la licencia únicamente dentro del alcance autorizado.

Conservar comprobantes, licencias y documentación emitida por SGP.

Informar cambios relevantes del local, evento, modalidad de uso, titularidad, domicilio, capacidad o actividad.

Responder, conforme a la ley y en la medida que le sea imputable, por los perjuicios derivados de información falsa, uso de música grabada fuera del alcance de la licencia, incumplimiento de estos Términos o falta de permisos ajenos a SGP.

Quien proporcione datos personales de otra persona deberá tener autorización o una base válida para comunicarlos e informarle sobre su comunicación a SGP cuando corresponda. Esta obligación no libera a SGP de sus propios deberes como responsable del tratamiento, descritos en la Política de Privacidad.

9. Solicitudes de productores fonográficos

Los productores fonográficos, sellos, representantes o titulares que utilicen formularios del sitio deberán proporcionar los datos y documentos pertinentes para verificar identidad, representación, titularidad, repertorio, fonogramas, mandatos, contratos y, cuando corresponda para liquidaciones o distribución, datos bancarios. Deberán evitar incluir información personal innecesaria.

La recepción de una solicitud por la web no implica aceptación automática como socio, representado, mandante, beneficiario de distribución ni reconocimiento definitivo de titularidad sobre fonogramas.

SGP podrá analizar, aprobar, observar, rechazar o requerir documentación adicional conforme a sus estatutos, reglamentos, mandatos, convenios y normativa aplicable.

El solicitante declara que la información y documentación presentada no infringe derechos de terceros y responderá conforme a la ley por falsedad, insuficiencia de representación, documentación apócrifa, conflictos de titularidad o repertorios indebidamente declarados que le sean imputables. Esta obligación no excluye los deberes propios de SGP en materia de protección de datos personales.

10. Propiedad intelectual del sitio

Todos los contenidos del sitio, incluyendo textos, marcas, nombres, logotipos, diseños, bases de datos, formularios, imágenes, materiales institucionales, software, estructura y

elementos gráficos, pertenecen a SGP o a sus respectivos titulares y están protegidos por la normativa aplicable.

El usuario no podrá copiar, modificar, distribuir, explotar, descompilar, reutilizar o crear obras derivadas del sitio o sus contenidos sin autorización previa y por escrito, salvo usos permitidos por ley.

11. Alcance de las licencias otorgadas por SGP

Las licencias emitidas por SGP comprenden únicamente los derechos que SGP administra conforme a la legislación aplicable, sus autorizaciones, repertorio, mandatos, convenios y reglamentos.

En los casos específicos de gestión conjunta de eventos ocasionales, la licencia podrá incluir derechos de autor de compositores o autores musicales administrados por APA (Autores Paraguayos Asociados), cuando exista un convenio aplicable y tal alcance se indique expresamente en la licencia emitida.

La licencia de SGP para la comunicación pública en locales permanentes no incluye, salvo indicación expresa, los derechos de autor de compositores o autores musicales administrados por otras entidades, derechos sobre obras audiovisuales, marcas, imagen, permisos municipales, habilitaciones de espectáculo público, autorizaciones de artistas en vivo u otros derechos o permisos ajenos a la gestión de SGP.

El usuario será responsable de obtener las demás autorizaciones que resulten necesarias para su actividad, local o evento.

12. Disponibilidad del sitio

SGP procurará mantener el sitio disponible y seguro, pero no garantiza funcionamiento ininterrumpido, ausencia absoluta de errores ni disponibilidad permanente de todos los servicios.

SGP podrá suspender, limitar o modificar el sitio por mantenimiento, mejoras, seguridad, fuerza mayor, fallas técnicas, requerimientos legales o decisiones operativas.

13. Comunicaciones electrónicas

SGP podrá enviar comunicaciones necesarias para tramitar solicitudes, licencias, pagos, vencimientos, renovaciones, documentación, reclamos, soporte, seguridad y cambios relevantes del servicio, conforme a las finalidades y bases descritas en su Política de Privacidad. Una comunicación institucional que promueva servicios, campañas o actividades no indispensables se tratará como promocional.

Las comunicaciones comerciales o promocionales se enviarán únicamente cuando exista una base legal válida. Se identificarán como tales y permitirán al destinatario solicitar la baja u oponerse mediante el mecanismo incluido en el mensaje o escribiendo a operaciones@sgp.com.py.

14. Protección de datos personales

El tratamiento de datos personales se describe en la Política de Privacidad de SGP, accesible desde el sitio y los formularios correspondientes. La aceptación de estos Términos y el conocimiento de dicha Política no sustituyen los consentimientos separados que corresponda solicitar para comunicaciones promocionales, cookies no esenciales u otros tratamientos que requieran autorización específica. Las consultas y solicitudes sobre datos personales pueden dirigirse a operaciones@sgp.com.py.

15. Responsabilidad

Dentro de los límites permitidos por la ley, SGP no será responsable por daños causados exclusivamente por:

Uso indebido del sitio por parte del usuario.

Datos falsos, incompletos, inexactos o desactualizados proporcionados por el usuario.

Fallas de proveedores externos, pasarelas de pago, bancos, redes, servicios de internet o plataformas ajenas a SGP que no sean imputables a una falta de diligencia de SGP.

Incumplimiento del usuario respecto de permisos, habilitaciones, derechos de terceros u obligaciones legales.

Uso de música grabada fuera del alcance autorizado por la licencia emitida.

Nada en estos Términos excluirá derechos irrenunciables de consumidores, usuarios, clientes o titulares de datos personales, ni la responsabilidad que no pueda excluirse legalmente.

16. Suspensión o rechazo de solicitudes

SGP podrá suspender, observar, rechazar o cancelar solicitudes cuando detecte información falsa, falta de pago, conflicto de titularidad, incumplimiento de requisitos, uso indebido, sospecha razonable de fraude, infracción de derechos, orden de autoridad competente o incumplimiento de estos términos.

Cuando corresponda, SGP informará al solicitante el motivo de la observación o rechazo y le dará una oportunidad razonable de subsanar errores o aportar antecedentes, salvo impedimento legal o riesgo para la seguridad, una investigación o los derechos de terceros. Una decisión definitiva que afecte significativamente al solicitante no se basará exclusivamente en un resultado automatizado sin las garantías y la revisión humana previstas en la Política de Privacidad y en la normativa aplicable.

17. Modificaciones

SGP podrá modificar estos Términos y Condiciones por razones legales, operativas, técnicas o institucionales. La versión vigente y su fecha de actualización estarán disponibles en el sitio. Los cambios sustanciales serán comunicados por medios razonables y, cuando sea necesaria una nueva aceptación, SGP la solicitará expresamente. La continuidad en el uso del sitio no sustituirá un consentimiento específico requerido para el tratamiento de datos personales.

Las operaciones ya confirmadas se registrarán por las condiciones aceptadas al momento del licenciamiento, salvo cambios exigidos por ley o aceptados por el usuario.

18. Ley aplicable y jurisdicción

Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República del Paraguay.

Para cualquier controversia derivada del uso del sitio, solicitudes, licencias, pagos o servicios digitales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, salvo normas imperativas aplicables en materia de consumidores o usuarios.